

# 감사결과 처분요구서

- 임직원 윤리행동강령 위반 조사 -

2019. 8.

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

## 목 차

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>I . 감사 실시 개요</b>   | 1 |
| 1. 감사 배경 및 목적         | 1 |
| 2. 감사 대상 및 중점         | 1 |
| 3. 감사 기간 및 인원         | 1 |
| <b>II . 감사결과 처분요구</b> | 2 |
| 1. 처분요구사항 일람표         | 2 |
| 2. 처분요구사항 명세          | 2 |

# I. 감사실시 개요

## 1. 감사 배경 및 목적

본 감사는 우리 회사 계약 담당자가 계약업체로부터 택배선물을 대납하게 한 사실이 있다는 제보를 받아, 사실관계를 확인하고 필요한 조치를 취하기 위해 실시하였다.

## 2. 감사 대상 및 중점

따라서, 이번 감사는 계약 담당자를 중심으로 택배 선물 대납 제보사항에 대한 사실관계를 확인하고 관련 법령 및 규정 위반 여부를 확인하는데 중점을 두었다.

## 3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2019. 8. 12.부터 같은 해 8. 19.까지 4일간 감사실 감사역 1명을 투입하여 사실관계 확인 및 관련규정 위반 여부 등에 대해 조사를 실시하였고, 2019. 8. 28. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

## II. 감사결과 처분요구

### 1. 처분요구사항 일람표

| 번호 | 관계부서            | 구분 | 제 목               | 처분요구<br>종 류 | 금 액<br>(인원) |
|----|-----------------|----|-------------------|-------------|-------------|
| 1  | □□실<br>(현. ■■처) | 감찰 | 임직원행동강령 위반(선물 대납) | 경고          | (1)         |

### 2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

# 한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 경 고 요 구

제 목 임직원 행동강령 위반(선물 대납)

관 계 부 서 ○○본부 □□실 (현. ◎◎본부 ■■처)

□□실 ◇◇팀 ☆직급 A(현. ●●본부 ◆◆팀)는 2010년부터 2013년까지 ▲▲ 계약업무 등을 담당하면서, 2010년 ○월 「계약규정시행세칙」 제42조(수의계약에 의할 수 있는 경우)<sup>1)</sup>에 의거하여 (주)●●(대표자: B)와 수의계약으로 ‘■■■ 구매’ 계약(계약번호: \*\*\*\*)을 체결하였다.

「한국수력원자력(주) 임직원 윤리행동강령」 제16조(금품 등을 받는 행위의 제한)에 따르면 임직원은 직무관련자로부터 선물을 받아서는 아니 되며, 같은 강령 제18조(금품 등을 주는 행위의 제한)에 따라 다른 임직원에게 선물을 제공

### 1) 「계약규정시행세칙」 제42조 (수의계약에 의할 수 있는 경우)

4. 특정인의 기술·용역 또는 특정한 위치·구조·품질·성능·효율 등으로 인하여 경쟁을 할 수 없는 경우로서 다음 각목의 경우
  - 나. 제조 및 구매
    - 4) 이미 조달된 물품 등의 부품교환 또는 설비확충 등을 위하여 조달하는 경우로서 당해 물품 등을 제조 공급한 자외의 자로부터 제조공급을 받게 되면 호환성이 없게 되는 경우
9. 경쟁에 의할 경우 품질보증 또는 특정 사업수행을 기대할 수 없어 특정 전문업체와 수의계약을 함이 회사에 현저하게 유리한 경우
11. 제1호 내지 제10호의 경우 외에 계약의 목적 또는 성질상 수의계약에 의하는 것이 불가피한 경우

해서도 아니 된다.

그런데, 계약업체 직원이 “위 사람이 ㄹㄹ공사 수의계약을 도와준 대가로 한수원 본사에 인사를 해야 한다며, 위 사람의 상급자에게 보낼 선물을 위 사람 명의로 보내 줄 것을 요구하여 2010. 11월에 20만 원 상당의 선물세트를 택배로 발송하고 물품대금을 결제하였다”고 제보하였다.

이에 대해, 위 사람은 “출장지에서 계약업체 직원의 권유로 10만 원 상당의 선물세트 1개를 당시 상급자에게 택배를 보냈다. 며칠 후 근무지(☆☆시 소재) 지하주차장에서 상급자<sup>2)</sup>가 돌려주었던 걸로 기억하는데 그 이후에 어떻게 처리했는지는 기억나지 않는다.”,

“계약업체는 대기업임에도 영업방식이 다른 기업들과 달라서 의례적인 영업 방식으로 생각했다. 계약업체 직원의 권유를 끝까지 거절하지 못하고 직원으로서 윤리적 의무를 저버리면서 물의를 일으켜 송구하다”며 비위 사실을 인정함과 동시에 반성하는 취지의 진술을 하였다.

위 사람의 진술은 제보내용과 차이가 있었지만, 선물대납의 요구 주체와 선물의 금액은 차치하고 상급자에게 보낼 선물을 계약업체의 비용으로 결제 시키면서 금품을 수수한 위 사람의 행위는 「한국수력원자력(주) 임직원 윤리행동

---

2) 상급자 진술 및 메일 회신내용('19. 8. 13.): 2010년 위 사람에게 받은 선물은 반송 처리한 걸로 기억

강령」을 위반하는 명백하게 잘못된 행동이다.

직무와 관련한 금품수수는 중대한 비위행위로 「취업규칙」 제73조(징계) 및 「인사관리규정」 제103조(징계사유)에 해당하며 「징계양정기준에 관한 지침」의 ‘직무와 관련한 금품을 수수하면서 위법 부당한 처분을 하지 않은 경우’로 감봉에서 정직까지의 징계로 요구하는 것이 타당하나, 징계사유 발생일이 2010. 11월로서 「인사관리규정」 제119조(징계사유의 시효)에 따라 징계사유의 시효가 완성되어 징계요구가 불가함에 따라 ‘경고’ 조치함이 상당하다.

#### 조치할 사항

❖ **사장**은 '10. 11월 출장지에서 최소 10만 원 상당의 선물 1개를 상급자에게 보내면서 그 대금을 계약업체에게 대납하게 한 □□실 ◇◇팀(●●본부 ◆◆팀) ☆직급 A를 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 의거, ‘경고’ 조치하시기 바랍니다. (**경고**)